



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي
تركي بن رايح بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه
	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	حاضر
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	محامى
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	سعودي	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	2003
عزام فيصل ابراهيم خوج	الهوية الوطنية	١٠١١٤٨٨٨٤٦	سعودي	محامى
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	سعودي	محامى
شايع عبدالله سالم بن هلابي	الهوية الوطنية	١٠٩٧٤١٠٥٨١	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	وكيل
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	سعودي	محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد	الهوية الوطنية	١٠٦٤٢٧٤٠٧٧	سعودي	محامى
رفيف راشد جزاء الثقفي	الهوية الوطنية	١١١١٩٢٨٠٧١	سعودي	وكيل

فتحت الجلسة بحضور :

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	السعودية	المدعي
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	السعودية	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	السعودية	محامى
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	السعودية	محامى
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	السعودية	مدعى عليه



وكيل	١١٢٢٨٥٠٥٣٨	الهوية الوطنية	تركي بن رايح بن سعد المطيري
------	------------	----------------	-----------------------------

الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash يرحمه الله ndash لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 90% من رأس المال، كما نبلفكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى حضور المدعي عدنان أصالة، وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعي أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين، كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أصالة، واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديداً في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا- أنه لم يتم حل



الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وافقت الدائرة. فأفهمته الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعي مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في مقر المحكمة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن على عاتقه كذلك حضور الجلسة أو توكيل من يحضرها نيابةً عنها في حال تعذر حضورها لظرف طارئ.

أطراف القضية

الإسم	الصفة	المدعي	التوقيع
عدنان احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	محامي	التوقيع
طارق خلف بن رايح الحارثي			
الإسم	الصفة	محامي	التوقيع
سليمان محمد سليمان السديري			
الإسم	الصفة	محامي	التوقيع
سلطان ماجد ناصر القحطاني			
الإسم	الصفة	مدعى عليه	التوقيع
اسامة احمد عباس زيني			
الإسم	الصفة	وكيل	التوقيع
تركي بن رايح بن سعد المطيري			

توقيع أعضاء الدائرة

الإسم	الصفة	التوقيع
عساف بن صالح العواجي	رئيس الدائرة القضائية	